



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ב' אייר תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 197

פרשת אחרי מות - קדושים

טלטול בשר עופות דגים ומאכלים שאינם מבושלים בשבת (הלכות מוקצה י"ט)

נושאי השיעור: בהמה שמתה בשבת או ביום טוב אם מותר לתתה לכלבים | ההבדל ביסוד דין מוקצה בין שבת ליום טוב | שחיטה עבור חולה בשבת | אכילת בשר חי שלא נמלח | טלטול בשר או עוף שאינם מבושלים בשבת | טלטול דג שאינו מבושל בשבת | טלטול תפוח אדמה שאינו מבושל בשבת | טלטול מאכלים הראויים לבעלי חיים ולאחר בישול יהיו ראויים גם לאדם | טלטול בשבת פירות שאינם מעושרים | טלטול לחם שלא הפרישו ממנו חלה בארץ ובחו"ל | טלטול כבד שלא נצלה בשבת | טלטול חלה קפואה בשבת ושימוש בהן ללחם משנה

שהוא ראוי לשבת או ליום טוב אם לא חשב בפירוש מחשבה שלילית דהיינו שלא פירש שאינו רוצה להשתמש בזה בשבת, זה לא מוקצה. כלומר כדי שייחשב מוקצה המחשבה צריכה להיות שלילית ממש. מאידך, דעת רבי יהודה, שכדי שהכלי לא יהיה מוקצה לא מספיק שלא יחשוב שלילי - שאינו רוצה להשתמש בו - אלא צריך לחשוב עליו חיובי, כלומר, לחשוב במפורש שמתכוון להשתמש בכלי הזה בשבת. כך מסביר החתם סופר (עמ"ס שבת מה:).

ג. לשחוט ביום טוב בהמות שלא היו מיועדות לשחיטה

לפי האמור, אם רוצה לשחוט כבשים או תרנגולות שהיו מיועדים לדברים אחרים ולא לשחיטה, ורוצה פתאום לשחוטם ביום טוב, לכאורה זו מחלוקת ראשונים לגבי חסרון הכנה ביום טוב. הרמב"ם (פסקי מהלכות יום טוב הלכה ז') והשלחן ערוך (סימן תל"א סעיף ז') פוסקים ביום טוב כרבי יהודה להחמיר, אך בשבת פוסקים כרבי שמעון להקל (שלחן ערוך סימן ט"ז). אמנם המחלוקת הזאת איננה שייכת לעניין שבת שהרי אי אפשר לשחוט בשבת, אבל זה ממש דומה לנושא שפתחנו בו: בהמה שמתה בשבת ורוצה לתתה לכלבים או לגוי, שביום שישי לא היתה ראויה כיון שהיתה חיה, ממילא ביום שישי אמנם לא חשב עליה מחשבה שלילית אבל גם מחשבה חיובית לא חשב עליה, ואמרת הגמרא שגם בזה זה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. לרבי יהודה אסור ולרבי שמעון מותר. ולהלכה, אם מתה ביום שישי גם רבי יהודה מודה שמותרת, כי היתה מוכנה וראויה לכלבים. אבל אם מתה בשבת זה תלוי במחלוקת, לכן בשבת מותר לטלטל את הנבילה, אך ביום טוב היא מוקצה. מפני שביום טוב מחמירים יותר משבת ולכן הלכה כרבי יהודה.

ד. דחין להו בידיים

והנה יש מחלוקת בגמרא שם בדעת רב שמעון, האם מה שמתיר זה דוקא אם היתה חולה ביום שישי, שאז ביום שישי העלה בדעתו שאולי תמות, שלכן רבי שמעון מתיר. אבל אם היתה בריאה ופתאום מתה בשבת, יש אומרים שבוזה רבי שמעון מודה לרבי יהודה ואסור, אך יש אומרים שגם בזה רבי שמעון מתיר. וכותב מרן הבית יוסף (סימן ע"ד) שהר"ף (סוף פלה כב), הרמב"ם (ספ) והרא"ש סתמו, הם לא כותבים אם הבהמה היתה בריאה או חולה, אלא בסתם בהמה שמתה בשבת שמותרת, ומשמע אפילו היתה בריאה. וכך פוסק בשלחן ערוך (סימן ע"ד סעיף ז') וז"ל: "מחטכין נבלה לפני הכלבים אפילו נתנבלה היום. בין שהיתה מסוכנת בין שהיתה בריאה". ע"כ. אך יש על זה קושיה חזקה, הנה הגמרא אומרת "מודה רבי שמעון בגרורות וצימוקים משום שדחין הוא בידיים", כלומר, שבזמנם היו

א. בהמה שמתה בשבת

יש נידון לגבי בהמה שמתה בשבת, אם מותר לחתוך את הבשר שלה ולתת אותו לכלבים לאכול, או לתתו לגוי במתנה, או למכור לו באופן שמסכם עימו שלאחר השבת ישלם לו, האם מותר לטלטל את הבשר הזה בשבת. והנה דיברנו בשיעורים קודמים, שאמנם הבשר אינו ראוי למאכל, אבל כיון שהוא ראוי לבעלי חיים או לגוי מותר לטלטלו. וכך קבעו חז"ל (שבת קמ"ג). לגבי עצמות שראויות לבעלי חיים שמותר לטלטלם בשבת. וכך פסק להלכה בשלחן ערוך (סימן ע"ד סעיף ז'): "עצמות שראויות לכלבים וקליפים" - דהיינו קליפות שראויים למאכל בהמה - "מותר להעבירם מעל השלחן". דהיינו שאינם מוקצה. אכן כמובן צריך שבעלי החיים יהיו כמו כלבים שהם בעלי חיים מצויים, כיון שאם אינם מצויים זה לא מתיר את הטלטול של הבשר (שם סעיף כט).

והנה אם הבהמה היתה חולה כבר ביום שישי, והיה נראה שהיא תמות בקרוב, ממילא ביום שישי קודם השבת כבר חשב שהבהמה בשבת תהיה כנראה נבילה, בכגון דא פשוט וברור שהיא לא מוקצה. אך הנידון כאן הוא באופן שמתה באופן פתאומי בשבת, ולא חשב על כך ביום שישי, האם מותר לטלטל אותה בשבת כדי להניחה לפני הכלבים.

ב. מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון

והנה בנושא הזה יש מחלוקת תנאים רבי יהודה ורבי שמעון. ויסוד המחלוקת הוא האם דבר שלא היה מוכן ביום שישי ונעשה מוכן בשבת, כגון הבהמה שביום שישי היתה חיה ולא ראויה לאכילה אך בשבת מתה ונעשתה ראויה לבעלי חיים, שדעת רבי שמעון שאין מוקצה מחמת חסרון הכנה. וזה נושא שנמצא בכמה מקומות במסכת שבת ובמסכת ביצה. יש דוגמא נוספת דומה לזה, אדם שמגדל כבשים בשביל הצמר, והוא שוחט ויש לו סכין ואת כל הכלים, והנה ביום טוב בא אליו אורח חשוב לבקר, ורוצה לשחוט לכבודו את הכבש. כמו כן אם יש לו לול תרנגולות שמיועדות לגדל ביצים, שעושים כל מה שאפשר כדי שיטילו יותר ביצים וכשמפסיקות להטיל ביצים שולחים אותם לשחיטה, ובא אליו אורח ורוצה לשחוט לכבודו תרנגול. וכל כיוצא בזה בהמות וחיות שאדם מגדל לדברים אחרים ולא לשחיטה, וביום טוב נמלך בדעתו לשחוטם אמנם מותר לשחוט ביום טוב לצורך אוכל נפש, אך כיון שלא חשב על זה מערב יום טוב, הוא לא ייחד אותם לשחיטה ביום טוב, ורק ביום טוב הוא נמלך והחליט לשחוט אותם, שלרבי שמעון מותר לשחוטם אך לרבי יהודה אסור. והסברתי בזמנו שיסוד המחלוקת היא, שרבי שמעון אומר שכל דבר



ורבי שמעון, ולהלכה, בשר שהתקלקל בשבת מותר לטלטלו כי הוא ראוי לבעלי חיים, אך ביום טוב אסור.

ח. טלטול בשר שאינו מבושל

יש לדון באם יש בבית בשר כשר למהדרין, 'חלק בית יוסף', אבל אינו מבושל, האם מותר לטלטלו. כגון שהבשר הזה היה במקרר, והמקרר הפסיק לעבוד, ורוצה להעבירו למקרר אחר. כמו כן אם שכחו להכניס בשר חי למקרר בערב שבת האם מותר להכניסו למקרר בשבת. והנה יש סוגיא מפורשת בשבת (קכח.) שמותר לטלטל בשר שאינו מבושל. אבל יש כמה גרסאות שם בגמרא. ומי שילמד טוב את הגירסא שלפנינו יראה שזו מחלוקת וזה לא פשוט בכלל, ולא אכנס לכל הסוגיא. זו מחלוקת ראשונים ואחרונים.

כלומר כולם מודים שבשר חי מותר באכילה בשבת, השאלה אם צריך שיהיה בשר חי שראוי לאכילה באופן שכל בני אדם או חלקם אוכלים אותו, שאז אינו מוקצה, ואם יש למשל אנשים משונים שאוכלים את הבשר הזה והם לא גרים פה ב'הר נוף' הם גרים בשכונה אחרת זו שאלה אחרת, אבל הפרי מגדים כותב שאפילו שהנוהגים לאכול בשר חי אינם נמצאים פה, הבשר אינו מוקצה. הרי כיום יש אנשים שאוכלים בשר חי [- הרופאים מאד מתנגדים לזה, במיוחד בבשר טחון שאינו מבושל ולא אוכלים אותו מיד לאחר הטחינה, שהוא מביא כל מיני חיידקים], אבל במציאות בעולם יש הרבה מקומות שאוכלים בשר חי. יש היום מאכל שקוראים לזה 'קרפצ'י' שזה בשר חתוך דק דק, ושמים עליו מלח, תבלינים לימון וכיו"ב, ואנשים אוהבים את זה. שמעתי שבמסעדות הכי יקרות מביאים דבר כזה. קראתי באיזה ספר שאומר שהיום זה הפך להיות עולה על שולחן מלכים! פעם הייתי במקסיקו, והיו שם חלאבים שנתנו לי לאכול בשר טחון מעורבב עם תבלינים וכיו"ב, ואוכלים את זה כך, לא מבושל, הם קוראים לזה 'קיבנייה'. כלומר שגם בימינו יש מציאות שאנשים אוכלים בשר חי, אבל לא כל בשר חי. לכן כיום אדם שמביאים לו בשר טחון שאינו מבושל, למרות שהוא נגעל מזה הוא מותר לטלטלו בשבת, כיון יש מקצת בני אדם שזה ראוי להם.

ט. טלטול עוף שאינו מבושל

מאידך, בשר שאף אחד לא יאכל אותו חי, לא המקסיקנים ולא החלאבים, למשל חתיכת שומן, אין בן אדם מהישוב שאוכל שומן כמות שהוא, וכן עוף חי לגמרי, אני לא ראיתי אנשים שאוכלים עוף חי, לכל הפחות מבשלים אותו קצת, בכזה סוג בשר או עוף אסור לטלטלם והם מוקצה בשבת.

י. דעת מרן שמותר לטלטל כל בשר חי

אכן כאשר מדובר בבשר שמיעוט שבמיעוט אוכלים אך כמעט אף אחד לא אוכל, זו מחלוקת המגן אברהם (סימן ש"ק טו) שאוסר, והוא מביא לכך ראיות מכמה ראשונים, והאחרונים מאריכים לדון בזה ומביאים ראיות כנגדו. מאידך מלשון הרמב"ם מוכח שמתיר בטלטול את כל סוגי הבשר. וגם מרן השלחן ערוך (שם סעיף ל"א) כותב: "בשר חי אפילו טפל שאינו מלוח כלל מותר לטלטלו משום דחזיה לאומצא". ע"כ. דהיינו שהוא ראוי לאוכלו חי. והרי מרן היה צריך לכאורה לכתוב שדוקא 'בשר דחזיה לאומצא' לא שהסיבה שכל בשר מותר מכיון שהוא ראוי לאומצא, אלא משמעות דברי מרן, וגם בבית יוסף מוכח כן, שמתיר כל בשר בטלטול. ודלא כמו המגן אברהם.

והביאור בדברי מרן, שאי אפשר לומר שאף אחד אינו אוכל את הבשר הזה, הרי אם נאסוף כאן שלוש מאות איש, ונגיש לפניהם חתיכת שומן, נשים על זה פלפל שחור, מלח ולימון וכיו"ב, יכול להיות שיהיה מישהו רעב שלא אכל יומיים שיאכל את זה. רב אחד כתב שהגרי"ש אלישיב אמר לו, שאפילו אם הבשר הזה ראוי לאחד משלוש מאות בני אדם, דעת מרן שמותר. [- אני לא יודע למה הוא אמר שלוש מאות].

לכן מסקנת הדברים, שכל בשר, אפילו בשר ראש של פרה, שאף אחד לא אוכל אותו חי, גם אם יחתכו את זה דק דק זה עדיין לא ראוי לאכילה, אף על פי כן כיון שבדוחק אנשים יכולים לאכול את זה, כשהם רעבים מאד וכיו"ב, אז אפילו שומן יהיה מותר בטלטול. זו דעת מרן השלחן ערוך.

יא. כיום אוכלים דג שאינו מבושל

הנידון הבא הוא לגבי דגים. הנה בזמנינו המצב השתנה, בגמרא (ס"ט) כתוב שדגים לא חזיה לאומצא, כלומר אדם אינו אוכל דג שאינו מבושל. לא תראה בן אדם שיקח קרפיון שלם וישים עליו מלח ופלפל ויאכל אותו. אפילו שאין לו קשקשים למעלה אף אחד לא יאכל את זה. אבל זה היה בזמן הגמרא, אך בימינו המצב שונה. אמנם לא כל הדגים, יש דגים שראויים לאכילה חיים, למשל סלומון וטונה. [- אני לא יודע אם כל הסלומון והטונה,

שוטחים את התאנים או הענבים על הגג ומתייבשים בשמש, וכששוטחים אותם מתחיל לצאת מהם נוזלים וזה נעשה מסריח, זה לא ראוי לאכול, כל שכן אם ירד עליהם טל או גשם שנעשים ממש כמו מקולקל, ולאחר שמתייבשים לגמרי חוזרים ונעשים ראויים לאכילה. והנה אם שטח גרוגרות או צימוקים ביום שישי, ובכניסת השבת בבין השמשות הסריח ואל היה ראוי לאכילה, שמודה רבי שמעון שהם מוקצה. משום ש"דחין הוא בידיים" דהיינו שהאיש כאילו עמד ואמר שמקצה אותם מדעתו. אפילו שלא אמר בפירוש, עצם הדבר שלא מעלה על דעתו שיהיו ראויים לאכילה בשבת, שיספיקו להתייבש בשבת, זה כבר עושה אותם מוקצה.

אם כן נשאלת השאלה, מה ההבדל בין גרוגרות וצימוקים שהיו במצב כזה שדחין להו בידיים, לבין פרה שהיתה בריאה ביום שישי ובשבת פתאום מתה, הרי גם היא לכאורה דחין להו בידיים.

ה. אומצא

הנה מרן הבית יוסף (סימן ש"ח) מדבר בנושא הזה, לגבי נידון הגמרא (חולין פ"ג), באדם ששחט בהמה או עוף בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, חולה מסוכן שבא רופא ואמר שהוא חייב לאכול בשר טרי עכשיו, [- אם יש בשר בבית הנה מה טוב, היום יש בשר קפוא שמפשיר אותו והוא ראוי גם לחולה, בזמנם לא היה] מותר לשחוט עבורו משום שפיקוח נפש דוחה שבת. והנה, נשאר מהעוף או הבהמה שנשחטו מעט בשר, האם מותר לבריא לאכול את הבשר הזה. והגמרא מסיקה שמותר. אמנם כאשר מבוטל לחולה בשבת ונשאר מהמאכל הזה אסור לבריא לאכול מזה, מפני שבביטול חכמים אסרו שמא ירבה בשבילו, אבל בשחיטה הרי אינו יכול להרבות או להמעיט, הוא שוחט בשביל חתיכה אחת ונשאר מהבהמה. הרי אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה. [- באמת הפוסקים דנים כאשר צריך לשחוט עבור חולה, ויש לפניו פרה ועגל האם מותר לשחוט דוקא את הפרה שהיא גדולה יותר, או שצריך לשחוט דווקא את העגל שהוא קטן יותר. ואכמ"ל]. ושואלת הגמרא, כיצד יוכל לאכול את הבשר הזה הרי הוא צריך מליחה? ומבארת, שיכול לאכול ב'אומצא'. ביאור הדבר, שהנה בשר שבלוע בו דם, כאשר הוא נשרה במים או מתבשל הדם יוצא ונאסר באכילה באיסור דם, צריך להכשיר את הבשר על ידי צליה או מליחה, ועל זה יש את כל הלכות מליחה. אך חתיכת בשר שלא נמלחה ששוטף אותה ואוכלה כמות שהיא, אינו עובר על איסור דם. כיון שזה דם האיברים שלא פירש, וכל זמן שלא פירש לא נאסר.

מספרים, שפעם אחת היה מלך, ששמע את ההלכה של דם האיברים שלא פירש שמותר, וגם את ההלכה של תולעים שלא פירשו מהפרי, שיודעים בוודאות שנוצרו בתוך הפרי ולא יצאו עוד לאוויר העולם שמותר באכילה. ושאל את הרב, מה ההיגיון בזה? מה ההבדל אם הדם או התולעת יצאו החוצה או לא? מה הרב יכול לענות לגוי שזו גזירת הכתוב?...! לכן כדי לסבר את אוזנו ביקש הרב שיביאו כפית, ואז אמר למלך שירוק בפנים, המלך ירק, ואז אמר הרב למלך שיבלע את הרוק... כמוכן שזה מגעיל איך אפשר? אמר לו הרב, הנה יש לך רוק בפיה, ואתה בולע אותו, מה ההבדל בין הרוק שיוצא לרוק שנמצא בתוך הפה?...! זה ההבדל בין דבר שיצא החוצה לבין מה שנשאר בפנים.

ו. דחייה בידיים

לפי כל האמור שואלים מרן הבית יוסף וכל הראשונים, הרי הפרה הזאת שחטו אותה בשבת בשביל חולה, ומצד איסור דם אין בעיה כיון שזו אומצא, וגם אין בעיה של שמא ירבה בשבילו מפני שאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, אבל מפני מה לא נאמר שהבשר הזה הוא מוקצה? דוקא לחולה הוא מותר מחמת חוליו, ולכן מותר לבשלו ולטלטלו עבורו, אבל שהבשר יאכל מהבשר הלא הבשר הוא מוקצה! מרן מביא שם את דברי הראשונים, אם זה נקרא דחייה בידיים או לא, והמסקנה שלו שלפי רבי שמעון זה לא נקרא דחייה בידיים ובאמת מותר. ואז הוא שואל מה ההבדל בין זה לבין גרוגרות וצימוקים והוא מתרץ בכמה דרכים, זה נושא בפני עצמו ואכמ"ל.

ז. לתת לכלבים בשר שהתקלקל בשבת

אשר על כן כאמור, בהמה שמתה בשבת אפילו אם היתה בריאה מותרת בטלטול. מזה ניתן ללמוד לשאלה נפוצה כיום בבתי [- אנחנו לא גרים במושב ואין לנו פרות, כבשים או תרנגולות...], שהנה מה יהיה הדין כאשר המקרר בבית התקלקל והבשר שהיה בו הסריח, מי שיאכל אותו יקבל 'סלמונלה' ה' ירחם זה פיקוח נפש לאכול את זה! אבל הקיבה של הבעלי חיים אינה רגישה כמו בני אדם, ובשר מקולקל ראוי לבעלי חיים. שאם התקלקלו כבר ביום שישי אין בזה שום בעיה, זה היה ראוי לבעלי חיים כבר מערב שבת. אבל אם התקלקל בשבת זה תלוי במחלוקת של רבי יהודה

אני חושב שרק חלקים מסויימים]. יש היום מאכל שנקרא 'סושי' שזה דג שאינו מבושל ששמים עליו כל מיני סוגים של רוטב. ואנשים אוכלים את זה.

לפני יותר מעשר שנים שאלתי את השאלה הזאת את אאמו"ר מרן זצוק"ל, אמרתי לו, כתוב בגמרא שדגים חיים הם מוקצה, והנה כיום השתנה המצב, יש אנשים שאוכלים דגים חיים! אבל הוא אמר לי שגם כיום זה מוקצה. ואני תהיתי, שהרי יש אנשים שאוכלים! אבל הוא אמר שלמעשה זה דבר שאף אחד לא יכול לאכול את זה, הוא לא ראוי למאכל, ואם בא איזה מג'ונו ואוכל הוא לא נחשב, בטלה דעתו אצל כל אדם. זה שונה מבשר, שאדם רעב יתבל אותו ויאכל, אבל דג חי גם אם יתבל אותו הוא לא יאכל. ואז סיפרתי לו על המאכל שנקרא 'סושי' שזה מאכל שהביאו מהסינים או היפנים, ששמים על תבלינים ואוכלים את זה, האם מותר לטלטל את הדג הזה? הוא אמר לי שלא שמע על מאכל כזה, ועמד על דעתו שאסור לטלטל דג כזה, והוסיף, שבטח משהו סיני משונה מאד, מי שהוא לא מהישוב אוכל דבר כזה... אמרתי לו, "אבא, תאמין לי, היום רוב בני אדם אוכלים את זה!" ואז הוא אמר לי: "אתה רוצה להגיד לי שרוב העולם השתגע?" אמרתי לו, תקרא לזה איך שאתה רוצה אבל אנשים אוכלים את זה! ואז אמר לי אאמו"ר: "אני לא רוצה לענות לך... אני לא מאמין שזה יכול להיות!..." הוא היה חי בזמנים אחרים ובמושגים אחרים.

באמת פעם ראשונה שראיתי באיזה מקום שהביאו לי את הסושי הזה, וראיתי דג חי אמרתי להם תגידו אתם משוגעים?! אתם אוכלים דג חי, וכן כשהביאו לי את הבשר טחון שלא היה מבושל זה היה נראה משונה מאוד, אבל יש הרבה בני אדם משונים בעולם. מה לעשות?! באכילה כיום יש תעשייה שלמה, זה נהיה כמו עבודה זרה, יושבים ומכניסין וחושבים, וכל מיני שפים מכניסים כל מיני דברים שלא יעלה אדם על דעתו לעשות אותם לאכילה. וזה שינה את כל המצב. וקיבלנו מאכלים שבאו מהמזרח הרחוק וממקומות כאלו שפעם לא היה לנו קשר, וזה גרם שהיום אוכלים את הדברים הללו.

פעם לא היינו שותים אפילו 'קוקה קולה', היה חרם של הערבים ולא היה בארץ קוקה קולה. פעם ראשונה בחיים שראיתי קוקה קולה זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, הייתי ילד קטן, הלכנו לעיר העתיקה ושם היה קוקה קולה. לערבים אין חרם, אבל אותנו הם היו מחרמים. אנחנו לא ידענו אם זה כשר או לא, ולכן לא נגענו בזה. לאחר כשנה או שנתיים הם באו לארץ ופתחו מפעל כשר. וכשאמו"ר היה בפעם ראשונה רב ב'תל אביב', הייתי איתו, והביאו לנו קוקה קולה ופעם ראשונה בחיים טעמנו את זה. היום העולם נהיה קטן, אתה הולך לסין תאכל שם פלאפל של תימנים... ופה יש 'חילבה' וגפילטע פיש'. לכן גם בשר ודגים שאינם מבושלים זה נהיה דבר מצוי.

יב. דג שאוכלים אותו רק מבושל

אבל דג שאינו ראוי לבני אדם לאכילה כשאינו מבושל, הגמרא אומרת וכך פסק מרן השלחן ערוך (שם סעיף כג): "דג מלוח מותר לטלטלו ושאינו מלוח אסור מפני שאינו ראוי" - דהיינו דגים חיים בני אדם לא אוכלים. סתם דגים חיים כמו 'קרפיון' או 'מושט' וכיו"ב אנשים לא אוכלים. יתירה מזאת, ראיתי כמה פעמים שהכינו דגים בתנור והתחילו לאכול, ואז ראו שזה לא אפוי מספיק, אנשים הפסיקו מיד לאכול, אנשים לא אוכלים דג חי. לכן כותב מרן שדג חי אסור לטלטלו.

יג. טלטול דבר שראוי לאכילה אך מחוסר הכנה

אך יש בזה שאלה מעניינת, הרי דגים ראויים לבעלי חיים, חתולים ואפילו כלבים אוכלים דגים חיים, [- כיום הכלבים התקלקלו הם נעשו כמו חתולים...] אם כן, הרי הכלל הוא, שכל דבר שראוי כמו עצמות שראויות לבעלי חיים, הם אינם מוקצה, ולכאורה גם בדגים נאמר שהם ראויים לבעלי חיים מסויימים שמצויים, חתולים זה דבר מאד מצוי, ולכאורה יהיה מותר לטלטל דג חי. אך רש"י (נפח) כותב, וזו נקודה חשובה מאוד, שדבר שראוי לאדם לאכילה, אבל לא כמות שהוא אלא הוא צריך הכנה כגון בישול, וכיון שכך הוא לא ייתן אותו לבעלי חיים, הוא לא יבזבז דגים על חתולים... הוא יחכה למוצאי שבת ואז הוא יבשל את זה, בכגון דא הדגים הללו הם מוקצה, ואסורים בטלטול בשבת.

יד. טלטול תפוח אדמה שאינו מבושל

לפי זה יש הרבה מאכלים שנאסרים בטלטול בשבת, כגון תפוחי אדמה שאינם מבושלים, אני לא מכיר בן אדם שאוכל תפוחי אדמה חי. היה פעם שהיה איזה בעיות בנער אחד, ילד קטן, והרגשתי שהאבא הוא כמו

דיקטטור על הבן. קראתי לילד והתחלתי להתעניין בו, שאלתי אותו אם אביו מכח אותו והוא אומר שלא, שאלתי אותו אם הוא נותן לו עונש לפעמים? והוא אומר שכן, מה העונש? אמר לי הילד שהוא נותן לו לאכול תפוחי אדמה חי!... קראתי לאבא ואמרתי לו, תסלח לי, אבל לא ראיתי בחיים אדם מוזר ואכזר כמון! לא יודע מאיפה מצאת עונש כזה לתת לילד לאכול! הוא בוכה ומתחנן לו והוא נותן לו לאכול תפוחי אדמה חי! הוא אפילו לא מרשה לו לחתוך את זה לחתיכות קטנות!

אשר על כן אני חושב שתפוחי אדמה חי לא ראוי למאכל כלל. הייתי פעם באיזה מקום היה איזה מסיבה גדולה מאד יוקרתית, ואני רואה שם פתאום קערה גדולה ויש שם ירקות חיים, חצילים חיים וכיו"ב, חשבתי שזה לקישוט, אבל אמרו לי שעוד מעט אנשים יתחילו לאכול את זה... ובאמת כך היה. כלומר שיש דברים שבמקומות מסויימים אוכלים, אז חצילים חיים יש אנשים שאוכלים, וכן דלעת חיה אמרו לי שיש אנשים שאוכלים, אבל תפוחי אדמה לא.

טו. טלטול חיים יבשות שאינם מבושלות

אבל יש דוגמא אחרת, חיים חיות, לפעמים זה רך לפעמים זה יבש, והנה חיים חיות יבשות הן ראויות למאכל של בעלי חיים, תרנגולים וכיו"ב, אבל השאלה היא, קניתי חיים חיים ויש לי את זה בארון אני אתן את זה לתרנגולות? הרי עדיף להמתין עד לאחר שבת ואבשל ואוכל אותם בעצמי. זה תלוי בשאלה שדיברנו, למה דגים חיים אסורים בטלטול, האם בגלל שזה לא ראוי לבעלי חיים, וכך כותבים התוספות וכמה ראשונים, שזה בכלל לא ראוי לבעלי חיים. אבל רש"י כותב שזה אמנם ראוי לבעלי חיים אך כיון שלא ייתן לבעלי חיים דבר שראוי לאדם, הרי שזה אסור בטלטול.

טז. בירור שיטת רש"י

אכן אם רוצה לטלטל את המאכלים הללו כדי לתת אותם לבעלי חיים זה מותר, כך כותב רבי עקיבא איגר, גם בתוספות שלו על המשניות וגם על השלחן ערוך (סו"א פ"ח) והוא מביא לכך ראיות, וההיתר שלו מאד חזק. החזון איש חולק עליו. אבל הרבה אחרונים מצדיקים את רבי עקיבא איגר. ואני כתבתי גם ליישב את דברי רבי עקיבא איגר ממה שמקשה עליו החזון איש. בכל אופן אם באמת רוצה לתת דג חי שלא יכול לאכול את זה לבעל חיים, אליבא דהסוברים שדבר שראוי לאדם אינו נותנו לבעלי חיים זה מוקצה, וכן אם רוצה לטלטלו סתם, מפה לשם, לפי מה שאמרתי בשם רש"י זה אסור. וכך פוסק המגן אברהם, והוא מביא כמה ראשונים שסוברים כך.

ובאמת עיינתי בראשונים הרבה מאד, ואכן רוב הראשונים סוברים כך. אבל באחרונים להיפך, רוב האחרונים מתיירים נגד המגן אברהם. הב"ח והדרישה והט"ז אומרים שזה מותר. והם כותבים, שרש"י מדבר אליבא דרבי יהודה שמחמיר בענייני מוקצה, לפי רבי שמעון זה מותר. והנה מצאתי רש"י בשבת (נפח) שכותב בפירושו, שרק לפי רבי יהודה זה יהיה אסור. וזו לכאורה ראייה מאד חזקה לב"ח ולדרישה ולט"ז שאומרים שגם רש"י לא התכוון לאסור, והוא רק דיבר אליבא דרבי יהודה, והרי הלכה כרבי שמעון בשבת, וצריך להיות מותר. ואכן מצאתי גם בשו"ת שבט הלוי של הגר"ש וואזנר, שכתב גם כן את הראייה מרש"י בשבת דף קמ"ב.

אבל האמת בחידושי הריטב"א שם, [- הגר"ש וואזנר לא ראה אותם, זה לא נדפס בזמנו. חידושי הריטב"א על מסכת שבת היו בכתב יד עד הדור שלנו, והרב וואזנר הספיק לכתוב את רוב הספרים שלו עד שזה יצא לאור] ושם הריטב"א מביא את רש"י ומסביר פשוט בדבריו, שרש"י מדבר על בשר שהתקלקל. ולפי דבריו גם אליבא דרבי שמעון יהיה אסור. וכל האחרונים שהסבירו אחרת ברש"י לא צדקו בזה. וכדברי רש"י כותבים גם בעל המאור ועוד כמה ראשונים.

יז. לא נתברר דעת מרן לגבי דג שאינו מבושל

וגבי מהי שדעת מרן יש מחלוקת גדולה. כי בבית יוסף מביא את רש"י למרות שהטור כתב שזה לא ראוי לבעלי חיים, הבית יוסף מוסיף על דבריו שרש"י כתב שאפילו אם ראוי אין דעתו לתת את זה. ולכאורה הוא לא כותב שרש"י דיבר לפי רבי יהודה. וגם הלשון שלו בשלחן ערוך הוא כותב דג שאינו מלוח אסור מפני שאינו ראוי - ואינו כותב 'אינו ראוי לבעלי חיים' אלא סתם 'אינו ראוי'. ואפשר לפרש בדבריו לכאן ולכאן. למסקנה אין לנו ראייה ברורה מהשלחן ערוך. וזו מחלוקת ראשונים. לכן במחלוקת הזאת אני חושב שצריך להחמיר. כלומר דג שאינו מבושל בימינו, אסור לטלטלו בשבת, מפני שאנו חוששים לראשונים שסוברים שדבר שראוי לאדם אחרי שבת, לאחר שיכשיר אותו לאכילה, אין דעתו לתת לבעלי חיים.

יח. יש להקל במקום הפסד

אכן כאשר יש צורך או הפסד אפשר לסמוך על הראשונים שמתירים. למשל באופן שהמקרה יש בו הרבה דגים, והוא התקלקל בשבת, ורוצה להעביר את הדגים למקרה אחר, והרי הדגים הללו הוא לא ייתן אותם לבעלי חיים, במצב כזה שזה הפסד מותר. וכמו כן אדם ששכח בערב שבת להכניס את הדגים למקרר, ועד מוצאי שבת יתקלקלו, רשאי להכניסם למקרר או למקפיא.

יט. טלטול מאכלים שאינם מבושלים

ומכל האמור יש ללמוד על תפוחי אדמה למשל, שכשהם אינם מבושלים כאמור לעיל הם מוקצה ואסורים בטלטול. תפוחי אדמה חיים כמו שהם אסור זה מוקצה בשבת כיון שזה לא ראוי לאדם ואפילו שהוא יכול לתת את זה לבעלי חיים, אך כיון שהוא לא יבזבז אותם על בעלי חיים הרי הם מוקצה. מזה יש ללמוד על כל סוגי הירקות שאף אחד לא אוכלם חיים, אפילו מקצת בני אדם שהם מוקצה ואסורים בטלטול. אכן אם יש מקצת בני אדם אוכלים אותם חיים הם לא יהיו מוקצה. וכמו כן אורז, אני לא מכיר אנשים שאוכלים אורז חי, אין דבר כזה, פעם אולי כן, כתוב 'הכוסס את האורז מברך עליו האדמה' אבל אין מזה ראייה, כי עניני ברכות לחוד, כך כותבים בפירוש כמה ראשונים. מלבד זאת, לא בטוח שזה האורז שיש לנו כיום, יכול להיות שזה אורז אחר. וכן חיטה או קמח, הרי אין משהו שאוכל קמח כיום. אמנם יש דיון בגמרא ובפוסקים מה מברכים על קמח, 'שהכל' או 'אדמה' אך אלו ענייני ברכות ואינם נוגעים לנושא שלנו. בגלל שאף אחד לא אוכל את זה, זה לא ראוי למאכל, וכל דבר שלא ראוי למאכל אפילו אם יהיה ראוי לבעלי חיים הוא מוקצה. אלא אם כן הוא באמת מתכוון לתת את זה לבעלי חיים.

כ. טלטול פירות שאינם מעושרין

כמו כן אדם שיש לו פירות טבל, פירות שאינם מעושרים, שהטבל הוא מוקצה, בזה זה יותר גרוע, כיון שטבל אסור לתת לבעלי חיים ואסור לתת לגוי, צריך להפריש תרומות ומעשרות, ממילא הטבל נחשב למוקצה. אך אם בטעות לא ידע את ההלכה ועישר בשבת, כיון שבדיעבד אם הפרישו תרומות ומעשרות בשבת יהיה מותר לאכול את הפירות, והם גם לא יהיו מוקצה. כך פוסק הרמב"ם וכך כתוב בתוספתא. אבל לכתחילה אסור. וממילא כל זמן שלא הפרישו יש על זה גם דין מוקצה. וכאן זה יותר גרוע ממאכלים חיים שלא ראויים לאכילה, בגלל שבדברים האלו אסור לתת לבעלי חיים. וכן אשה שאפתה חלות לשבת ושכחה להפריש חלה, בחו"ל אם שכחו להפריש חלה בשבת יכולים לאכול ולומר שהחלק הזה יפריש במוצאי שבת, כי בחו"ל הפרשת חלה זה יותר קל כי תיקנו להפריש כדי שלא תשתכח תורת חלה. אבל בארץ ישראל, אם לא הפרישו חלה אסור לאכול את זה. והנה האשה אפתה חלות לשבת ולא הפרישה חלה החלות

הללו הן מוקצה. כיון שגם לתתם לבעלי חיים הוא לא ייתן, ובשבילו לאכול אין שום דרך להתיר את זה.

לפני כמה שנים היה לי שכן אחד אמריקאי, ואצלם הם יודעים שהפרשת חלה גם אחר כך יכול להפריש, ואשתו אפתה חלות ושכחה להפריש חלה ונכנסה שבת. והוא בא ושאל אותי כיצד עליו לנהוג. אמרתי לו ברגע זה אתה מוזמן לבוא לאכול אצלי! ובאו הוא ומשפחתו ואכלו אצלי, אפילו שהיה לו עוד מאכלים אמרתי לו אין לך לחם, לחם זה העיקר בא תאכל אצלי... ב"ה היה לי מספיק.

כא. טלטול כבד שאינו צלוי בשבת

לעיל אמרנו שבשר אפילו לא מוכשר אפשר לשטוף אותו ולאכול אותו, יש לדון מה הדין לגבי כבד, האם מותר לטלטל אותו בשבת. ואין שום ספק שאסור לטלטלו. כיון שהוא ראוי לאכילה והוא לא ייתן אותו לבעלי חיים, למרות שהוא ראוי להם, אך כיון שהוא יכול להכניסו לאחר השבת ולאכול הוא לא ייתן אותו לבעלי חיים ממילא הוא גם אסור בטלטול. אבל באופן שהמקפיא הפסיק לעבוד ורוצה להעבירו למקפיא אחר, כיון שזה מקום הפסד אפשר לסמוך על זה שזה ראוי לכלבים ולחתולים, ומותר לטלטלו. וכמו כן אם יש לו במקפיא חלות קפואות והכבד נמצא חיצוני ורוצה להוציא את הכבד כדי להוציא משם את החלות שנמצאות בחלק הפנימי, שרשאי לטלטל את הכבד עבור זה, כי זה נקרא צורך ממש, אין לו שום אפשרות להוציא את החלות, וזה צורך השבת ממש.

כב. שימוש בחלות קפואות ללחם משנה וטלטולן בשבת

יש שתי שאלות כלליות על חלות קפואות: א. אם אפשר לצרף אותם ללחם משנה. ב. אם אינן מוקצה. מלבד זאת יש לדון, בסעודה שלישית שאוכל אותה סמוך לשקיעה, ומוציא את החלות הקפואות, והם לא יספיקו להפשיר עד מוצאי שבת, האם סמוך לצאת השבת צריך להחמיר או לא. הנה הגרש"ז אויערבך אומר רעיון מאד יפה. הנה תפוחי אדמה ביום טוב אינם מוקצה, שהרי יכול לבשלם, והנה סמוך לשקיעה אם יבשלם הרי לא יספיקו להתבשל ביום טוב, אם כן מתי הן נעשין מוקצה? אלא כיון שהן ראויים לבישול אז אפילו חמש דקות לפני השקיעה, מותרים בטלטול. אם כן הוא הדין לחם קפוא, כיון שאם זה היה בצהרים הוא היה נעשה ראוי, אם כן הרי שגם סמוך לשקיעה הוא נעשה ראוי. ובעז"ה בשיעור הבא נדבר על זה.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: